

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2700/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสมเกียรติ แซ่ห่าน

ผู้ร้อง

ห้ามหุ้นส่วนจำกัดเหล่านี้อาหารบริการ กับ

พวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ผู้ร้องได้ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องการรับฟังพยานเอกสาร
ตามมาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงคัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ชอบ ผู้ร้องยอมฎีกา
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณา

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ผู้ร้องชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยรวม 4 รายการ รวมราคา 50,000 บาท เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้อง

ว่า ทรัพย์สินทั้ง 4 รายการดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 82)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องไม่พอพียงว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้วให้ยกคำร้อง โดยคืนค่าคำร้องที่เสียเงินมา

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องไม่พอพียงว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้วให้ยกคำร้อง โดยคืนค่าคำร้องที่เสียเงินมา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ